Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, chỉ có mặt Luật sư bảo vệ cho người bị hại và chị Thu (người bán hàng đêm), còn các bạn và người yêu của Hoà không có mặt.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) sẽ có đề nghị gì với Hội đồng xét xử trong trường hợp nêu trên? Giải thích tại sao lại có đề xuất đó?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh (chị), Toà án cần phải triệu tập những người nào với tư cách gì đến phiên toà?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoà 3 năm tù giam với tội danh "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" theo quy định tại Khoản 1- Điều 95 BLHS, buộc Hoà phải bồi thường cho gia đình Sơn 150 triệu đồng.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh (chị)hãy giúp bị cáo Hòa làm đơn kháng cáo bản án nêu trên.

Tình tiết bổ sung:

Tại phiên toà phúc thẩm, chị Thu (người bán hàng đêm) khai: "…tại cơ quan điều tra tôi đã khai là thấy Hoà đuổi đánh Sơn chứ không phải Sơn đuổi đánh Hòa, đó là do tôi nhầm tên của người đuổi và người chạy, bây giờ tại phiên toà này tôi đã nhìn rõ mặt và xác định rằng người bị đuổi là người này"- chị Thu chỉ tay vào bị cáo Hoà.

Câu hỏi 9 (0,5 điểm): Là luật sư của Hoà, anh (chị) có sử dụng tình tiết này không? Tại sao?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hãy trình bày bài bào chữa (sơ lược) cho Hoà tại phiên toà phúc thẩm.

1/ Làm các thủ tục cần thiết để nhanh chóng vào trại tam giam để gặp thân chủ

- hỏi thăm tình hình của thân chủ trong thời gian bị tạm giam
- hỏi thân chủ trong quá trình điều tra có bị ép cung, mớm cung hay bứt cung hay bị bất kỳ một áp lực nào khác không.
- Động viên thân chủ nên thành khan khai báo.

2/ quyết định khởi tố bị can, khởi tố bị can theo điều 93 là chưa hợp lý. Hành vi của Hoà chưa đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ chưa hợp lý.

3/ tiến hành đối chất thực nghiệm điều tra lại.

Đề nghị tham gia vào hoạt động điều tra này vì còn nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn với nhau. Luật sư tham gia để nắm rõ vấn đề hơn từ đó có hướng bào chữa đúng đắn cho thân chủ.

4/ tiến hành trao đổi với VKS về kết luận đều tra là chưa hợp lý, hành vi của bị can Hoà không cấu thành tội giết người.

Không cần áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam với Hoà.

5/ Hướng bào chữa:

Chuểyn sang tội danh khác nhẹ hơn: Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

@ kế hoạch xét hỏi:

Hỏi bị can: